

第二百九十九条、第三百零三条、第三百零八条、第一千零八十条、第一千零八十七条规定，判决如下：

确认系争房屋中六分之一的产权份额归顾某所有，六分之五的产权份额归沈某、陈某共同共有。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编沿用原《中华人民共和国婚姻法》的相关规定，明确我国实行夫妻共同财产制，对于夫妻关系存续期间取得的财产，除法律特别规定或双方另有约定外，均属于夫妻共同财产。因此，夫妻关系存续期间，一方与他人基于共同购置取得的共有财产份额，如双方未约定为个人财产，应属于夫妻共同财产。当夫妻离婚需要对共同财产处理时即涉及他人财产利益，故在处理上应当考量以下因素：

首先，程序上可对夫妻相关共同财产另案处理。司法实践中，一方面，因为部分当事人在离婚纠纷案件中更为迫切的诉求是解除与对方的夫妻之人身关系，财产于离婚时分割可能涉及不利于双方的利益保护或诉讼时间过长等情形；另一方面，当夫妻共同财产如房产涉及案外人利益时，因案外人并非离婚案件

的当事人，亦不适合参与该案诉讼，如径行对涉及案外人的夫妻共同财产进行分割，将难以保障案外人的合法权益，因此，相关夫妻共同财产需要另案进行处理。另案处理涉及案外人利益的夫妻共同财产分割的案件时，在诉讼主体方面，夫妻双方及案外人均应为案件当事人。如本案，顾某与沈某于2022年经法院判决离婚，因系争房屋涉及案外人陈某的利益，故离婚诉讼未予处理。

其次，从共有财产的处理原则来看，根据《中华人民共和国民法典》物权编关于共有的规定，对于共有财产，没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割。夫妻双方的婚姻关系解除，就相关共有财产中夫妻共有的份额而言，属于共有基础丧失的情形，具备了提起共有物分割诉讼的前提，因此，无论妻一方与案外人的共有财产系按份共有还是共同共有，均已符合要求分割的基础条件，应当以准许进行分割为原则。如本案，根据法院生效裁判，系争房屋登记状态恢复为陈某、沈某和沈某某共同共有，但是因沈某在其中的份额属于沈某与顾某的夫妻共同财产，在其二人已经离婚的情况下，顾某有权请求对系争房产进行分割。

最后，需要着重考量案外人利益与夫妻一方或双方合法权益的平衡保护问题。为此，需要赋予与形成共有财产事实更近的夫妻一方和案外人更重的举证责任。在夫妻双方均知晓或均登记为共有财产共有人的情形下，因为财产的取得情况以及出资情况等均为各方所知晓，法官仅需根据各方提交的证据及陈述，形成内心确信并据此依法进行裁判即可。然而，部分案件中当事人之所以会产生争议，是因为夫妻中的一方(A)在离婚时或婚姻存续期间对于另一方(B)与案外人(C)形成的共有财产不知情，此种情况下，即使案外人C和其共有人B提供了相应的证据证明该财产并非由B出资或仅由B代持，鉴于A属于被B所隐瞒的一方，且A在提供初步证据后基于上述情况明显难以提供进一步的证据，因此，对于B和C提交的证据应当进行更为严格的审查，在相应的证据并未形成完整的证据链或让法官足以形成内心确信的情况下，就各方当事人的陈述意见及其合理性需进行更为严苛的分析，此时应倾向于优先保护A的权益。其法理基础是A作为夫妻一方对夫妻共同财产享有权利，在有表面证据的

情况下无须再行自证，如案外人C和夫妻另一方B认为共有财产并非夫妻共同财产，则需提供有充分证明力的证据并进行合理的解释。本案中，夫妻一方沈某和案外人陈某均认可沈某只是系争房屋的挂名权利人，但是该意见不能推翻系争房屋的登记情况以及沈某曾以系争房屋进行抵押贷款的事实，故应当认定沈某是系争房屋的共有人。

综上，夫妻一方在婚姻关系存续期间与他人共同购房形成共有房产等类似情形下，案件审理涉及各方合法权益，存在利益冲突，法官应当根据当事人的陈述和提交的证据对各方的合法权益进行平衡，如存在一方被刻意隐瞒而存在隐瞒行为的另一方未能提供充分反证的情形时，无论是从侵害夫妻共同财产的角度还是有违公序良俗等角度来说，均应当优先考虑保护权益可能受侵害一方当事人的利益。

编写人：上海市静安区人民法院 董锐 王菁

电梯免费使用权随房屋所有权一并转移①

—— 朱某某诉张某某等共有案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市綦江区人民法院(2023)渝0110民初3192号民事判决书

2. 案由：共有纠纷

3. 当事人

原告：朱某某

被告：张某某等(以下简称张某某等16户业主)

①入库案例，参见人民法院案例库2024-07-2-054-001。

【基本案情】

重庆市万盛经开区某路×号楼系老旧小区，未安装电梯。2021年，张某某等16户业主开始筹备集资加装电梯，并陆续办理报建等手续。该栋楼A号房屋业主黄某认为加装电梯对其房屋采光、隐私等造成妨害，对加装电梯提出异议。后，经社区调解委员会调解，黄某与张某某等16户业主达成《调解协议》，约定黄某不承担电梯安装费，享有免费电梯乘用权。此后，张某某等16户业主在各自出资之外，分摊了黄某的加装电梯集资费用1万元。

2022年1月，黄某将A号房屋转让给朱某某，并办理了产权转移登记手续。张某某等16户业主要求朱某某交纳电梯安装费1万元，否则不能乘用电梯。朱某某遂诉至法院，请求判决确认朱某某不承担电梯安装费，享有免费电梯乘用权。

【案件焦点】

朱某某可否继受享有原业主通过协议取得的免费电梯乘用权利。

【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：改建、重建建筑物及其附属设施应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。案涉电梯系张某某等16户业主集资加装，属于对整栋建筑物进行改建，且已办理相关报建手续，故案涉电梯属于×号楼专有部分之外的共有部分。业主对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定。案涉A号房屋的原业主黄某已与张某某等16户集资户业主达成协议，由张某某等16户集资户业主分摊黄某加装电梯的集资费用，黄某享有案涉电梯使用权。而黄某就此享有共有部分即案涉电梯的使用权系基于其对专有部分即A号房屋享有所有权而产生。《中华人民共和国民法典》第二百七十三条第二款规定，业主转让建筑物内的住宅、经营性用房，其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。朱某某作为A号房屋的购房者且已办理不动产权证，其作为该房屋转让后的所

有权人亦享有原所有权人黄某对共有部分即案涉电梯的使用权，且不支付案涉电梯的安装费用。

重庆市綦江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、第二百七十三条第二款、第二百七十八条、第二百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十二条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

确认朱某某享有×号楼电梯的使用权，不支付该电梯的安装费用。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

本案是因老旧小区加装电梯的使用产生的纠纷。多数业主承诺特定业主可免费乘用电梯后，可否因房屋转让而否定继受业主继续享有免费乘用电梯的权利，关键在于根据建筑物区分所有权法理和法律规定，厘清免费乘用电梯权利性质，明确该种权利是否具有可转让性，进而判断继受业主在满足何种条件下可以继续主张权利。

一、特定房屋业主因加装电梯权益受损而协议取得的免费乘用电梯权利应受法律保护

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百八十八条规定，不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。容忍义务是相邻关系的核心，其以实现有效协调不动产权利人之间利害冲突为目的。基于相邻关系而享有利益者（不动产权利内容受有扩张利益者），自不因不动产权利主体的变动而受影响；于不动产权利内容受有限制者，为其不动产的物上负担，随该不动产而存在，并不因其权利人的变易而不受拘束。本案中，虽然加装电梯会给A号房屋业主的采光、隐私等造成权益损害，但该业主负有适度容忍权益损害的法定义务，主要是为了维护建筑物区分所有权人的共同关系和大多数业主的共同利益，且加装电梯行为对相邻A号房屋业主的权益损害并未超过合理限度，不能认定为侵权行为。

此外，容忍义务应有合理限度，超过容忍限度可能构成侵权，相邻不动产权人可以主张排除妨碍或损害赔偿。从利益衡量角度出发，业主在承担容忍义务，便利其他业主物权行使和生产生活的同时，业主确因容忍义务而承受了某种程度的不利益，虽然还达不到侵权程度，无法主张排除妨碍或损害赔偿，但也不能忽视该部分业主合法利益的救济和维护，否则既有失公平，也可能激化业主之间的矛盾对抗，影响小区和谐稳定。从公平合理原则考量，其他业主自愿给予容忍相邻关系中遭受不利利益的业主适当经济补偿或其他利益补偿，可以有效平衡业主之间的利益关系，维护小区共同的生活秩序。本案中，案涉房屋因加装电梯在采光、隐私等方面受到权益损害，在业主容忍这一损害的情况下，其他业主承诺不要求该业主分摊电梯建设费用，并给予其免费乘用电梯的权利，有效兼顾了业主之间的利益平衡关系，符合公平原则，对于案涉房屋业主的权利应予以法律保护。

二、受让业主可基于住宅专有权转让而概括受让原业主享有的免费电梯乘用权

（一）免费乘用电梯的权利随住宅所有权一并转让

《民法典》第二百七十三条第二款规定，业主转让建筑物内的住宅、经营性用房，其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。通说观点认为，建筑物区分所有权系复合型权利，包含专有权、共有权和共同管理权等三项具体权利。从区分专有权和共有权的关系角度看，一般认为，共有部分具有从属性和不可分割性，亦即专有权在建筑物区分所有权体系中处于主导地位，而共有权从属于专有权。从权利变动上看，区分所有权中共有权的设定、转移、消灭决定于专有权的设定、转移和消灭，不能单独转让或继承。特定业主对小区共有物享有的免费使用权的法律性质属于共有权利，从属于专有部分专有权，应随专有权的权属变动而变动。换言之，房屋买受人对前业主依据协议取得的共有物免费使用权利可基于住宅转让而概括受让，买受人在取得专有部分所有权时，也概括受让共有物免费使用权利。

本案中，A号房屋业主依据协议取得的免费乘用电梯的权利系从属性权利，

即从属于A号房屋所有权，应随A号房屋转让而一并转让。依法受让A号房屋的新业主，同时也依法取得A号房屋对应的共有部分的共有和共同管理的权利。朱某某作为继受业主，基于住宅转让可概括受让前业主黄某取得的免费电梯乘用权。

（二）免费乘用电梯的权利不具有人身专属性，不得限制一并转让

《民法典》对人身专属性没有明确界定，但《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉合同编通则若干问题的解释》第三十四条对“专属于债务人自身的权利”予以列举式规定。一般认为，人身专属性是指在特定人身关系中民事主体所应享有、承担的权利和义务，其为特定的民事主体所专有，故而不得抛弃、转让和继承。人身专属性权利源于民事主体的人格身份，与特定的人格身份关系不可分离。建筑物区分所有权中的共有权客体是共有部分，归根结底是对物享有的权利，性质上属于财产性权利，与特定业主的人格身份不存在直接关联，故不具有人身专属性，并不属于限制转让的范畴。

本案中，案涉房屋业主享有的免费乘用电梯的权利，衍生于特定房屋因加装电梯致权益受损而协议取得的损害赔偿，属于财产性权利。换言之，免费电梯乘用权仅针对特定房屋，并不是专属于特定业主，不是其人身专属性权利。该房屋权属发生转移后，加装电梯对其采光、隐私等权益损害会持续客观存在，新的所有权人亦应继续享有损害赔偿。因此，虽然免费乘用电梯的权利不得单独转让或继承，但房屋所有权权属发生变动后，其他业主不得限制该权利一并转让给新的房屋所有权人。

三、受让业主乘用电梯并未超出电梯本来用途，免费乘用亦未给其他业主带来新的负担

一般认为，业主按照共有部分的本来用途使用、管理共有部分系业主的基本权利和义务。本来用途又称之为“固有用途”，是指须依共有部分的种类、位置、构造、性质及依管理规约所定的共有部分的目的或者用途使用之。如果业主对共有部分使用超过其固有用途，可能无益于建筑物的保存，亦违反业主的共同利益，应当予以限制。换言之，业主按照共有物的本来用途及性质在合

理范围内使用共有物，属于业主的一项基本权利，不应受到干预或限制。例如，若原业主将其住宅改为经营性用房，基于生产经营需要，相比单纯的日常居住生活，可能会增加电梯的使用频次，由此加大电梯磨损或缩短使用年限，损害其他业主的共同利益。因此，受让人享有原业主免费电梯乘用权的范围，应当以满足日常居住生活为目的，超出本来用途的，无权主张免费乘用权。

本案中，案涉楼栋属于住宅，加装的电梯主要用于业主日常上下楼通行，以满足业主日常居住生活为主要目的。朱某某购买A号房屋后也是用于居住生活，并未改变房屋的性质或用途，其乘用电梯亦是便利日常生活，并无不当使用电梯的情况，对其免费乘用的请求应予支持。

综上所述，免费电梯乘用权性质上属于建筑物区分所有权中的共有权，从属于建筑物内的住宅专有权，随住宅转让而一并转让。房屋受让人在取得专有权时，概括受让原业主协议取得的免费电梯乘用权。司法裁判支持房屋受让人主张在原使用范围内继续免费乘用电梯的诉讼请求，可以有效平衡业主之间的利益关系，助力构建守望相助的邻里关系，弘扬公正、诚信、文明、友善的社会主义核心价值观。

编写人：重庆市綦江区人民法院 徐贤飞